



RCS : MONTAUBAN

Code greffe : 8201

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MONTAUBAN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1966 B 00014

Numéro SIREN : 846 650 141

Nom ou dénomination : ETABLISSEMENTS E.PECOU

Ce dépôt a été enregistré le 11/03/2016 sous le numéro de dépôt 725



**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 19 JANVIER 2016**

**L'an Deux Mille Seize ;
Le dix-neuf Janvier, à dix heures ;**

Les actionnaires de la société « **ETABLISSEMENTS E. PECOU** », société anonyme au capital de **800.000 Euros**, divisé en **40.000 actions de 20 Euros** chacune, se sont réunis en **assemblée générale mixte**, au siège social.

Mode de convocation.

Par lettre adressée ou remise à chaque actionnaire inscrit, dans le délai statutaire.

Feuille de présence.

1 - Bureau.

Président : **Mr Alain PECOU.**

Scrutateurs : **Mme Florence HOLSCHER – Mr Bernard PECOU.**

Secrétaire : **M^o Philippe RIOUFOL.**

2 - Quorum.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents et représentés possèdent **QUINZE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DEUX actions** en PPP, **VINGT QUATRE MILLE DEUX CENT DIX HUIT actions** en US, et **VINGT QUATRE MILLE DEUX CENT DIX HUIT actions** en NP, sur les **QUARANTE MILLE actions** composant le capital social, dont ils représentent ainsi **plus du quart**.

Modalités de vote : Concernant les actions faisant l'objet d'un démembrement de propriété, le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

Concernant les actions transmises dans le cadre des dispositions de l'article 787B du CGI, avec réserve d'usufruit, les droits de vote de l'usufruitier seront limités aux seules décisions concernant l'affectation des bénéfices. Cette limitation concernant uniquement les droits attachés aux titres bénéficiant de l'exonération prévue à l'article 787B du Code Général des Impôts.

L'assemblée régulièrement constituée peut ainsi valablement délibérer.

Commissaire aux Comptes.

Monsieur Patrick PANOULLERES, Commissaire aux Comptes - intervenant pour le compte de la S.A. « **CABINET HUSSON** », Commissaire titulaire de la société régulièrement convoquée - est présent.

Etaient également présents à la réunion :

Maître RIOUFOL, représentant le cabinet « **SREP** » - Avocat.

Mr Paul POUGET, représentant le cabinet « **FID SUD MONTAUBAN** » - Expert-Comptable.

Comité d'entreprise.

Les représentants du comité d'entreprise, convoqués à la réunion, sont absents.

Présentation des documents.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- 1°) Une copie de la lettre de convocation ;
- 2°) La feuille de présence de l'assemblée ;
- 3°) L'inventaire des valeurs actives et passives de la société au **31/07/2015**, ainsi que le bilan au même jour, et le compte de résultat de l'exercice ;
- 4°) Le rapport de gestion ;
- 5°) Les rapports du Commissaire aux Comptes.

Le président déclare que la liste des actionnaires, arrêtée le seizième jour avant la réunion de l'assemblée a été tenu à la disposition des actionnaires, au siège social, quinze jours avant cette assemblée et qu'en outre, les documents et renseignements ci-après ont été tenus à la disposition des actionnaires, au même lieu, depuis la convocation de l'assemblée, savoir :

- a) Les projets de résolution présentés par le conseil d'administration ;
- b) L'inventaire, le bilan et le compte de résultats ;
- c) Les rapports de gestion et du Commissaire aux Comptes et le tableau des résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices ;
- d) Le montant global, certifié exact par le Commissaire aux Comptes, des rémunérations versées aux cinq personnes les mieux rémunérées ;
- e) Un document mentionnant l'état civil des administrateurs, avec l'indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Ordre du jour.

Le président rappelle ensuite que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Rapport de gestion sur la marche de la société et présentation par le Conseil des comptes de l'exercice clos le 31/07/2015, et des rapports du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission et sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce ;

Approbation, s'il y a lieu, des comptes annuels et desdites conventions ; quitus aux administrateurs ;

Affectation des résultats ;

Mandat d'un administrateur ;

Mandats des Commissaires aux Comptes ;

Proposition d'augmentation de capital qui serait réservée aux salariés adhérents à un plan d'épargne entreprise – Art. L. 225-129 VII al. 2 ;

Avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription ;

Questions diverses.

Lecture des rapports.

Le président donne lecture du rapport de gestion exposant l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité et les progrès réalisés, les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir, et donne connaissance du tableau faisant apparaître les résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices.

La parole est ensuite donnée à **Monsieur Patrick PANOILLERES**, pour la lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission au cours de l'exercice écoulé et de son rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce.

Commentaire.

La discussion est ouverte.

Diverses observations sont échangées et, personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

Vote des résolutions.

PREMIERE RESOLUTION.

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d'administration sur l'activité et la situation de la société pendant l'exercice clos le **31/07/2015** et sur les comptes dudit exercice ;

Et la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission au cours de cet exercice ;

Approuve les comptes annuels tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et dans ces rapports.

En conséquence, elle donne aux administrateurs, quitus de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Cette Résolution est **adoptée** à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION.

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires décide d'**affecter** et **répartir** comme suit, le **bénéfice** de l'exercice s'élevant à **306.995,21 €** :

Aux actionnaires, à titre de dividende, 7 € par action :	280.000,00 €
A la réserve facultative, le solde :	26.975,21 €
Total égal au résultat :	306.995,21 €

Mise en paiement : A compter du **02/02/2016**.

Prélèvements sociaux.

Concernant les distributions payées à des personnes physiques dont le domicile fiscal est situé en France, les prélèvements sociaux seront précomptés par l'établissement payeur lors du versement des dividendes. Ces prélèvements (**15,5 %**) sont calculés sur le montant brut des revenus perçus, sans aucune déduction pour frais et charges et sans abattement.

Pour les dividendes donnant lieu au paiement anticipé des droits sociaux, la fraction de CSG de **5,1 %** est déductible du revenu imposable, l'année de son paiement, lorsque cette contribution est précomptée sur les revenus dont le paiement est assuré par une personne établie en France et soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Impôt sur le Revenu.

Associés personnes physiques : Eligibles à l'abattement de 40 % sur la totalité du montant distribué.
Suppression des autres abattements. (Ref. Loi de Finance 2013).

Rappel : Depuis le 01/01/2013, la société distributrice doit retenir sur le montant des dividendes, pour le verser au Trésor public, un prélèvement de 21 % calculé sur le montant brut du dividende versé à l'actionnaire personne physique. Ce prélèvement viendra réduire l'impôt calculé suivant le système progressif.

Toutefois les contribuables dont le revenu fiscal de référence de l'avant dernière année a été inférieur à 50.000 € pour une personne seule, ou 75.000 € pour un couple, peuvent demander à être dispensé du prélèvement en adressant à la société distributrice une attestation sur l'honneur précisant qu'ils remplissent cette condition.

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous proposerons de ventiler comme suit le montant des dividendes distribués au titre de l'exercice :

Dividende brute global : 280.000 € - Dividende brut par action : 7 €.

Dividende net total : 236.600 € - Dividende net par action : 5,9150 €.

Attribuée aux actionnaires détenteurs de la **Pleine Propriété** ou de l'**Usufruit** de chaque action.

Le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents, et celui de l'avoir fiscal correspondant, ont été les suivants :

Exercice 2012/2013 - Dividendes = 300.000 € - Décision : AG du 16/01/2013.

Exercice 2013/2014 - Dividendes = 440.000 € - Décision : AG du 20/01/2014.

Exercice 2014/2015 - Dividendes = 170.000 € - Décision : AG du 20/01/2015.

Cette Résolution est **adoptée** à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION.

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225.38 du Code de Commerce, constate qu'aucune convention entrant dans le cadre dudit rapport spécial n'a été conclue entre la société et ses administrateurs au cours de l'exercice écoulé, ou actionnaire détenteur de 10 % au moins du capital.

Les conventions anciennes précédemment autorisées se sont poursuivies.

L'assemblée approuve le rapport spécial du Commissaire aux Comptes.

Cette Résolution est **adoptée** à l'unanimité des actionnaires ayant le droit de vote.

QUATRIEME RESOLUTION.

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires, sur la proposition du conseil d'administration, réélit aux fonctions d'administrateur, dans les termes de l'article 16 des statuts, pour une nouvelle période de six années qui expirera à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/07/2021 :

Monsieur Marcel PECOU, administrateur sortant.

Cette Résolution est **adoptée** à l'unanimité.

Monsieur Marcel PECOU, absent de la réunion, mais préalablement consulté, a déclaré qu'il n'exerçait aucune fonction et n'était frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer les fonctions d'administrateur de la société et, qu'en conséquence, elle acceptait lesdites fonctions.

CINQUIEME RESOLUTION.

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires, agissant en vertu des dispositions de l'article L. 225-229 du Code de Commerce et de l'article 23 des statuts ;

Constatant que les mandats des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant confiés au « **CABINET HUSSON** » et au « **CABINET DUPUIS RAEVEL & BRUNET** », viennent à expiration ce jour, nomme en qualité de :

Commissaire aux comptes titulaire :

La **SARL « DRB AUDIT »**, Société de Commissaires aux Comptes, membre de la Compagnie Régionale de TOULOUSE, dont le siège social est au **1220, avenue de l'Europe - Albasud - 82000 MONTAUBAN - RCS MONTAUBAN 810 861 021**.

Commissaire aux comptes suppléant :

La **SARL « E.P.I.C. Conseils & Audit »**, Société de Commissaires aux Comptes, membre de la Compagnie Régionale de TOULOUSE, dont le siège social est au **161, chemin de Baillot – Zone Futuropole – 82000 MONTAUBAN – RCS MONTAUBAN 808 586 655**.

Pour une durée de **six exercices** qui prendra fin lors de l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le **31/07/2021**.

Cette Résolution est **adoptée** à l'unanimité.

Monsieur Gérard DUPUIS, représentant la **SARL « DRB AUDIT »**, absent de la réunion, mais préalablement consulté, a déclaré que les dispositions légales instituant des incompatibilités, des interdictions ou des déchéances d'exercer les fonctions qui viennent d'être confiées à la société qu'il représente, ne sont pas susceptibles de lui être appliquées et, qu'en conséquence, il acceptait en son nom lesdites fonctions.

Monsieur Eric PICCO, représentant la **SARL « E.P.I.C. Conseils & Audit »**, absent de la réunion, mais préalablement consulté, a déclaré que les dispositions légales instituant des incompatibilités, des interdictions ou des déchéances d'exercer les fonctions qui viennent d'être confiées à la société qu'il représente, ne sont pas susceptibles de lui être appliquées et, qu'en conséquence, il acceptait en son nom lesdites fonctions.

SIXIEME RESOLUTION.

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, décide en application des dispositions de l'**article L. 225-129 6** du Code de Commerce, de réserver aux salariés de la société, une augmentation du capital social en numéraire aux conditions prévues à l'**article L 3332-18** du code du travail.

En cas d'adoption de la présente résolution, l'assemblée générale décide :

Que le président du conseil d'administration disposera d'un délai maximum de six mois pour mettre en place un plan épargne d'entreprise dans les conditions prévues au Code de travail ;

D'autoriser le conseil d'administration à procéder, dans un délai maximum d'un an à compter de ce jour, à une augmentation de capital d'un montant maximum représentant trois pour cent du capital de la société qui sera réservée aux salariés adhérant audit « plan d'épargne d'entreprise » et réalisée conformément aux dispositions de l'**article L 3332-18** du code du travail.

Propose en conséquence que le prix de souscription soit basé sur la valeur des capitaux propres de la société au **31/07/2015**.

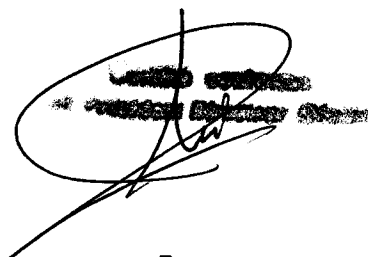
En conséquence, cette autorisation entraîne la renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.

Cette Résolution est **rejetée** à l'unanimité.

Clôture.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président :



Les Scrutateurs :

Le Secrétaire :